仓山区“9·6”一般交通事故调查报告

2023年9月6日21时43分许，福州西三环路东侧主道泰禾红树林小区附近路段发生一起交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，受仓山区政府委托，由区应急管理局张帆副主任担任组长，组织厦门市思明区人民政府、区应急管理局、区监察委、仓山交警大队、福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队、区总工会、区人力资源和社会保障局、建新镇政府等单位组成事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，对仓山区“9·6”一般交通事故进行调查。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1、闽DF3666号重型厢式货车，行驶证登记所有人:厦门兴瑞宏物流有限公司，使用性质:货运，品牌型号:冰熊牌/BXL5162XLC1，车辆识别代号:LGAX2BG49G8017191，发动机号码:78303663，核定载人数:3人，核定载质量:7990KG，年检有效期至2024年7月31日。交强险投保公司:中国平安财产保险股份有限公司厦门市第二支公司，保险单号:130230339020996348 53，交通安全统筹公司:深圳市众安机动车服务有限公司成都分公司，合同号:TC202305001883，第三者责任统筹金额:1500000.00元。

2、福州 283C6 电动自行车，号牌种类：黄牌，所有人：谭兴斌，品牌型号：本铃 TDR060Z，车架号码：135321850321403，车身颜色：蓝色，登记日期：2019 年 4 月 6 日。

（二）当事人情况

1、夏晓东，男，1988 年 11 月 27 日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省信阳市平桥区王岗乡李庄村黄庄村民组 8 号，现住福建省厦门市海沧区祯庵澳头新村 9 号，居民身份证号码 4115##############516，准驾车型：B2D，有效期至 2026 年 12 月 13 日。系本起事故中闽 DF3666 号重型厢式货车的驾驶人。

2、李胜国，男，1968 年 07 月 04 日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省大竹县乌木镇凤山村 5 组，现住福建省福州市仓山区建新镇洪塘委堤外 57-1 号 204 单元，居民身份证号码 5130##############854，系本起事故中黄牌福州 283C6 电动自行车的驾驶人，在事故中死亡。

（三）事故路段基本情况

交通事故现场位于仓山区西三环快速路东侧机动车道泰禾红树林小区路段。仓山区西三环快速路东侧机动车道呈南北走势，南往湾边大桥方向，北往浦上大桥方向。西三环快速路为机动车双向六车道，中央设有隔离花圃及波形防撞护栏。主道两侧各有一条辅道，辅道内施划有两条机动车道及一条非机动车道。道路为沥青材质，路面完好，事故时晚上，天气：中雨，无路灯照明，视线较差，现场有监控摄像头。三环路为城市快速路，禁止行人、非机动车进入，设有限速 80km/h

的交通标识。

（四）相关企业基本情况

公司名称:厦门兴瑞宏物流有限公司;公司类型:法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股)];住所:厦门市思明区莲前西路254-256号104单元之二;法定代表人:王宏林;注册资本:壹佰万元整;成立日期:2013年04月16日,营业期限:自2013年04月16日至2063年04月15日;经营范围:一般项目:国内集装箱货物运输代理;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、事故发生经过

2023年9月6日21时43分许,夏晓东驾驶闽DF3666号重型厢式货车以约75±1km/h的速度沿仓山区西三环路东侧主道右起第一车道由南往北行驶至泰禾红树林小区路段时,遇李胜国驾驶福州283C6号牌电动自行车在闽DF3666号重型厢式货车前方同方向行驶,夏晓东遇情采取措施不及,闽DF3666号重型厢式货车车头右侧与电动自行车车尾发生碰撞,造成李胜国受伤及两车受损的交通事故。李胜国经福建医科大学附属第一医院抢救无效于2023年9月9日23时许

死亡。

三、事故调查具体情况

（一）涉事车辆鉴定情况

经南方司法鉴定中心对涉事车辆进行鉴定:

1、福州 283C6 黄牌两轮电动车行车制动系、转向系符合运行安全状态要求；事发前福州 283C6 黄牌两轮电动车灯光系统装备齐全，作用有效，但后部车身及后部灯光装置有雨衣遮挡。

2、闽 DF3666 重型厢式货车行车制动系、灯光系统符合运行安全状态要求；闽 DF3666 重型厢式货车转向系不符合运行安全状态要求。

3、事发路段闽 DF3666 重型厢式货车行驶通过视频监控截取点路段时的行驶速度约为 75±1km/h。

（二）涉事企业调查情况

1、厦门兴瑞宏物流有限公司安全主要负责人和安全生产管理人员有按规定取得安全考核合格证明。厦门兴瑞宏物流有限公司有基本建立安全生产管理制度文本，有开展员工教育培训工作。

2、根据厦门兴瑞宏物流有限公司安全生产管理制度相关规定，出车前要对车辆进行全面检查，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、根据企业安全主要负责人江俊鹏及司机厦晓东笔录，本趟运输前，厦门兴瑞宏物流有限公司已知晓闽 DF3666 重型厢式货车存在车辆方向盘间隙偏大的安全隐患，但是公司

在未整改到位的情况下仍然安排了本趟运输行为。

四、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

1、夏晓东雨天夜间驾驶转向不符合技术标准的闽DF3666号重型厢式货车，未按规定使用灯光是造成本起事故的直接原因之一;

2、李胜国雨天驾驶黄牌福州283C6号牌电动自行车进入城市快速路且身批的雨衣遮挡后尾灯，是造成本起事故的直接原因之二。

（二）事故发生的间接原因

厦门兴瑞宏物流有限公司未及时采取措施，消除闽DF3666号重型厢式货车存在转向不符合技术标准的安全隐患，在安全隐患未整改到位的情况下仍然安排了本趟运输行为，是造成本起事故的间接原因。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一般安全生产责任事故。

六、事故责任处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

1、夏晓东雨天夜间驾驶转向不符合技术标准的闽DF3666号重型厢式货车，未按规定使用灯光，对事故发生负有同等责任。建议由交警部门依法对其作出处理。

2、李胜国雨天驾驶黄牌福州283C6号牌电动自行车进入城市快速路且身批的雨衣遮挡后尾灯，对事故发生负有同等责任。鉴于其已在本起事故中死亡，建议不予追究相关责任。

3、厦门兴瑞宏物流有限公司未及时采取措施，消除闽DF3666号重型厢式货车存在转向不符合技术标准的安全隐患，在安全隐患未整改到位的情况下仍然安排了本趟运输行为，对本起事故负有责任。建议由仓山区应急管理局依法予以行政处罚。

4、厦门兴瑞宏物流有限公司安全主要负责人江俊鹏未及时采取措施，消除闽DF3666号重型厢式货车存在转向不符合技术标准的安全隐患，对本起事故负有责任。建议由厦门兴瑞宏物流有限公司依照公司内部有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少道路交通事故，提出以下建议:

（一）厦门兴瑞宏物流有限公司要加强企业安全生产主体责任落实，加强对车辆的日常安全管理，定期对车辆进行安全检查，做好车辆、驾驶人信息备案，加强管理人员、从业人员的安全生产教育和培训工作。

（二）厦门兴瑞宏物流有限公司要督促安全责任人和安全管理人员切实落实安全管理职责，严格按照公司建立的规章制度及行业法律法规做好车辆和人员的安全管理工作，举一反三，遏制事故发生。

(三)相关行业部门要针对客货运车辆等重点管理对象，

加强安全宣传，引导交通参与者遵章守法，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

厦门兴瑞宏物流有限公司“9.6”交通死亡事故调查组

2023年11月3日